

TRIBUNAL PLENO DE 23/07/25

ITEM Nº 3

**CAUTELAR EM PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO
MUNICIPAL**

Processo: TC-007839.989.25-8

Representante(s): Ministério Público de Contas do Estado de São Paulo

Representada: Prefeitura Municipal de Pariquera-Açu

Responsável(is): Wagner Bento da Costa (Prefeito)

Assunto: Representação com pedido de medida cautelar em face do edital de Pregão Eletrônico nº 014/2025 (Processo Administrativo nº 022/2025), que objetiva a “prestação de serviços na criação de obra bibliográfica com temas ambientais e formação continuada para professores da Rede Municipal de Educação”.

Valor estimado: R\$ 104.000,00.

Data de Ingresso: 24/04/2025

Sessão Pública: 28/04/2025

Advogados: Marcelo Pio Pires (OAB/SP nº 305.057), Marcus Vinicius Ibanez Borges (OAB/SP nº 214.215).

EMENTA: CAUTELAR EM PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CRIAÇÃO DE OBRA BIBLIOGRÁFICA COM TEMAS AMBIENTAIS E FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES. HABILITAÇÃO TÉCNICA. EXIGÊNCIA DE ATESTADOS QUE DEMONSTREM EXECUÇÃO DE ATIVIDADE DESCONEXA DO ESCOPO DA CONTRATAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DO EDITAL E A ABSTENÇÃO DE ADOÇÃO DE QUALQUER MEDIDA NO ÂMBITO DO CERTAME. PROCEDÊNCIA. MULTA.

Trata-se de representação formulada pelo Ministério Público de Contas - MPC em face do edital de Pregão Eletrônico nº 14/2025¹, lançado pela Prefeitura de Pariquera-Açu, tendo por objeto “a contratação de empresa especializada para prestação de serviços na criação de obra bibliográfica com temas ambientais e formação continuada para professores da Rede Municipal de Educação”.

O MPC comunica o recebimento de notícia de fato com denúncia acerca da existência de cláusulas restritivas em sobredito ato convocatório, motivo da autuação do SEI 7176/2025-59.

Menciona protocolização, pela empresa Ecoformação Consultoria e Assessoria Ambiental e Pedagógica Ltda- EPP, de impugnação administrativa junto ao município questionando a exigência de “atestado de capacidade técnica que comprove experiência na elaboração de planos municipais de gestão integrada de resíduos sólidos”, atividade que seria desconexa do escopo da contratação. Em resposta, aduz que o Executivo Municipal teria sustentado a regularidade do quesito, posto que, “para a Administração, tal experiência comprovaria não apenas conhecimento teórico, mas também aptidão para lidar com as interfaces legais, educacionais e ambientais envolvidas no escopo do contrato pretendido”.

O MPC censura aludida reivindicação, eis que o certame se volta à produção de material didático e à formação continuada de professores, atividades que exigem expertise pedagógica e não técnico-operacional da gestão de resíduos sólidos.

Em conclusão, requer a suspensão imediata do procedimento licitatório e, no mérito, seja determinada a correção do edital.

Tendo em vista possível afronta à legislação de regência da matéria, foi determinada² a suspensão cautelar do procedimento³, medida referendada pelo E. Tribunal Pleno em sessão subsequente⁴.

¹ Processo Administrativo nº 22/2025.

² Em 25 de abril de 2025.

³ Eventos 11, 19 e 21.

⁴ Evento 29.

Na mesma oportunidade, notificou-se a autoridade competente para que remetesse a esta Corte, em até 10 (dez) dias úteis, a contar da publicação na Imprensa Oficial, razões de interesse, acompanhadas de cópia integral do edital, bem como de informações sobre eventuais publicações, esclarecimentos, impugnações ou recursos administrativos.

Município de Pariqueira-Açu comunica decisão de cancelamento do certame, para realização de retificações⁵, sem apresentar, no entanto, o correspondente ato assinado pela autoridade competente, tampouco a respectiva publicação, motivo da expedição de notificação⁶ à Prefeitura para que apresentasse aludidos documentos⁷.

Nada obstante, retorna a **Administração** com informação acerca da republicação do ato convocatório com exclusão da cláusula impugnada pelo MPC e redesignação da data para recebimento de propostas para 16 de junho de 2025⁸.

Nova notificação foi expedida para reiterar determinação de suspensão do certame⁹.

Ministério Público de Contas manifesta-se pela **procedência** da representação. Requer, ademais, a aplicação de multa à autoridade responsável, haja vista que o ato convocatório foi retificado antes da manifestação conclusiva deste Tribunal e não foram trazidos aos autos os documentos requeridos (cópia do edital e comprovante de revogação do procedimento, conforme noticiado pela Prefeitura¹⁰).

Este o relatório.

GCMAB
LEA

TC-007839.989.25-8

⁵ Evento 49.

⁶ Em 28 de maio de 2025.

⁷ Eventos 52 e 57.

⁸ Evento 62.

⁹ Eventos 65 e 72.

¹⁰ Evento 85.

VOTO

Revela-se inadequada a exigência de atestado de capacidade técnica que demonstre a elaboração de “planos municipais de gestão integrada de resíduos sólidos” em certame destinado à contratação de serviços que promovam a formação continuada de professores da rede municipal de ensino, mediante “treinamentos periódicos” com “temas de gestão integrada de recursos hídricos, gestão integrada de resíduos sólidos e Agenda 2030 (da ONU)”, englobando a “produção e distribuição de 2.000 exemplares de um livreto de educação ambiental, climática e territorial, com especificações de alta qualidade, para uso em sala de aula e na comunidade”¹¹.

Acertada, portanto, a decisão do Município de excluir aludido requisito do ato convocatório.

Procedente, à vista disso, a objeção correspondente.

Na oportunidade, caso a Origem pretenda relançar o certame deverá, consoante ressalta o d. MPC, limitar eventual exigência de habilitação técnica ao quanto estabelecido no artigo 67, II, da Lei nº 14.133/2021¹², observando-se, ademais, o teor do Enunciado nº 30 da Súmula TCESP, que

¹¹ Anexo I – Termo de Referência

3. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO.

[...]

3.3 Objetivos Específicos:

Formação Continuada:

Oferecer treinamentos periódicos para professores e gestores públicos sobre temas de gestão integrada de recursos hídricos, gestão de resíduos sólidos e Agenda 2030.

[...]

3.4 Resultados Esperados:

[...]

Material Didático de Qualidade:

Produção e distribuição de 2.000 exemplares de livreto de Educação Ambiental, Climática e Territorial, com especificações de alta qualidade, para uso em sala de aula e na comunidade.

¹² No mérito, oportuno acentuar que, segundo o disposto no art. 67, II, da Lei 14.133/21, a “capacidade operacional” será aferida “na execução de serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior”. Uma vez que se pretende a contratação de empresa especializada na produção de material bibliográfico e na formação didático-pedagógica, acerta a Administração ao excluir da nova versão editalícia a exigência de “atestado de capacidade técnica que comprove a experiência na elaboração de planos municipais de gestão integrada de resíduos sólidos”

veda “o estabelecimento de apresentação de prova de experiência anterior em atividade específica”¹³.

Instrução processual revela, ademais, descumprimento de decisão que determinou a imediata suspensão do edital e a abstenção de adoção de quaisquer medidas no âmbito do certame até decisão definitiva desta Corte, haja vista informação nos autos acerca da retificação do ato convocatório, com redesignação da sessão de abertura para 16 de junho último¹⁴.

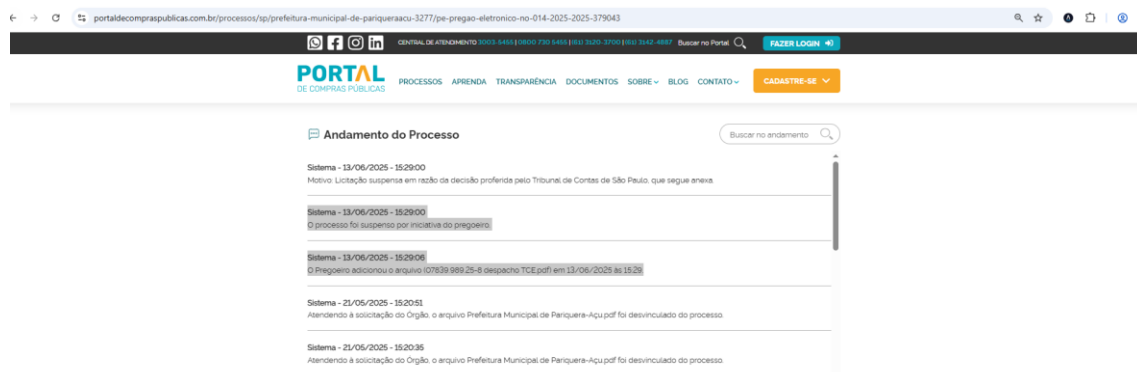
Com efeito, somente em 13 de junho de 2025, após a expedição de nova notificação à Prefeitura, com reiteração da ordem de suspensão do certame, foi inserido, no Portal de Compras Públicas, o aviso de suspensão do ato convocatório e a respectiva decisão desta Corte¹⁵.

Nessas circunstâncias, adstrito à questão impugnada na inicial, voto pela **procedência** da representação manejada pelo Ministério Público de Contas em face do edital de Pregão Eletrônico nº 14/2025¹⁶, determinando à Prefeitura de Parquera-Açu que, caso decida prosseguir com o certame, mantenha a exclusão da exigência de prova de capacidade técnica em atividade desconexa do escopo da contratação.

¹³ Desacerto vislumbrado na nova redação conferida ao edital, que demanda prévia experiência em materiais didáticos, limitando-os à **educação ambiental**.

¹⁴ Evento 62.

¹⁵



Disponível em:

<https://www.portaldecompraspublicas.com.br/processos/sp/prefeitura-municipal-de-parqueraacu-3277/pe-pregao-eletronico-no-014-2025-2025-379043>

¹⁶ Processo Administrativo nº 022/2025.

Em razão do descumprimento de decisão desta Corte, com fundamento no art. 104, inciso III, da Lei Complementar nº 709/93, voto, ainda, pela aplicação de **multa** a Wagner Bento da Costa, Prefeito de Pariquera-Açu, em valor correspondente a **200 (duzentas) UFESPs**.

Na hipótese de relançamento do certame, deve o Órgão licitante atentar para a necessária republicação do edital, conforme estabelece o artigo 55, § 1º, da Lei nº 14.133/21¹⁷.

Após o prazo recursal e com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

GCMAB
LEA

¹⁷ Lei Nº 14.133/21 - Art. 55. Os prazos mínimos para apresentação de propostas e lances, contados a partir da data de divulgação do edital de licitação, são de:

[...]

§ 1º Eventuais modificações no edital implicarão nova divulgação na mesma forma de sua divulgação inicial, além do cumprimento dos mesmos prazos dos atos e procedimentos originais, exceto quando a alteração não comprometer a formulação das propostas.